

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N° 001449

Tocache, 10 A60 2021

VISTO:

El memorándum N°091-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 02 de agosto de 2021, el Informe Técnico Preliminar N°002-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 26 de julio de 2021 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (59) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorial fecha 21/06/2021, remitido por los padres de familia de la I.E N°010-El Naranjal, siendo Rosa Vásquez Adrianzen Presidente de APAFA, Roció Vásquez Sánchez, Lorena Vásquez Pérez, Magdalena Neira Olortegui, Rosa Campos Sánchez, Janeth Ramos Cruz y refrendado por las autoridades como el Agente Municipal y el Teniente Gobernador, manifiestan lo siguiente:

(...) informar sobre irregularidades e inasistencia de la Prof. Magalle Rosa Ore Torres la cual mencionamos algunas irregularidades:

La profesora Rosa Magalle desde el inicio del año escolar 2021 no tuvo interés de coordinar formalmente con los padres de familia sobre cómo se va a desarrollar las clases con los alumnos.

La profesora en caso de la I.E casi siempre toma la decisión de las compras de los materiales sin coordinar con los padres de familia y su directiva de APAFA.

La profesora también no está realizando las clases virtuales desde el 02.06.21 al 18.06.21, durante este tiempo no tenemos información; (...).

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, **art.3** La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar **integralmente al educando**. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. **Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.**

Que, la Prof. Hilda Esther Valdivieso Grandez (Especialista de Educación Primaria) remite su Informe N°004-2021-GRSM-DRE/UGEL-T/AGP/HEVG fecha 12/07/2021 y que en resumen indica:

(...) con el propósito de conocer el desarrollo de la labor de la profesora en mención, se le realizó, el monitoreo SIMON, sin ningún problema en la hora y el día programado en la que al preguntarle ¿Cuál es la modalidad de atención del servicio educativo que se implementa en su IE? La profesora manifiesta que es NO PRESENCIAL.

Sin embargo, cuando se le pregunta ¿Por qué del informe y descontento de los PPFF y autoridades, con referencia que desde el inicio del año escolar no tuvo interés de coordinar formalmente con ellos sobre cómo se va a llevar las clases o que desde el 02 de junio al 18 de junio no está realizando clases virtuales? La profesora Magalle Rosa Ore Torres, manifiesta, desde abril hasta el 01 de junio ella realizaba clases presenciales con los estudiantes del 2° de primaria de 08:00 am a 11:00 am, los días lunes y martes y los estudiantes de los demás grados solo venían para revisarle sus tareas o fichas que se les entregaba de la televisión.

001449

Estando en la casa de un colega Director, pude escuchar en el ATA de directivos, que como docentes estábamos prohibidos de realizar clases presenciales ya que nos veríamos metidos en sanciones administrativas y penales desde entonces, mi persona decidió suspender las clases presenciales para realizar de manera virtual; informándole mi decisión primero a la Presidente de APAFA y posteriormente a los padres de familia y que las clases se seguirán con aprendo en casa por TV y fichas de trabajo. Desde el 02 de junio yo estoy enviando las fichas por whatsapp para que los estudiantes lo desarrollen. Siendo desde esta fecha que no contestan los mensajes de whatsapp.

15 de junio me acerque a la I.E a revisar el folder de evidencia de los estudiantes el cual solo 03 estudiantes de 09 me presentaron sus evidencias, posterior a eso pase a entregar por el whatsapp otra actividad siendo desde esa fecha que no contestan los mensajes de whatsapp (...)

Que, en fecha 09 de julio de 2021, el Abg. Luis Bardales Eusebio (secretario técnico-CPPADD) se apersonó a la I.E N°0010-El Naranjal, para recabar información o manifestación a los padres de familia quienes interpusieron el memorial de fecha 21/06/2021, en contra de la Prof. Magalle Rosa Ore Torres, todo ello se llevó a cabo respetando los protocolos de bioseguridad, culminando el mismo día a horas 09:10AM a 11:00AM, que a continuación se detalla:

La Sra. Rosa Vásquez Adrianzen "Presidente de APAFA" refiere; que es cierto que la profesora Magalle Rosa, **no ha realizado las clases virtuales en las fechas 02/06/2021 al 18/06/2021**; menciono además que la profesora desde el mes de marzo en fecha 25/03/2021 comenzó sus clases virtuales, brindándonos copias, en fecha 05/04/2021 a través del whatsapp y después de las elecciones de primera vuelta ha realizado clases presenciales desde el 19/04/2021 al 07/05/2021 (siendo un acuerdo interno), **y desde esa fecha ya no impartió clases ni virtual ni presencial prueba de ello están los mensajes del whatsapp y eso saben todos los padres de familia.**

La Sra. Rosa Campos Sánchez, refiere; demuestro mi inconformidad del servicio educativo que brinda la docente por ejemplo la madre de familia indica que tiene 02 hijos matriculados estudiante el 2° y 6° de nivel primaria y su preocupación es que su niña M.L.C (11 años) no sabe el curso de matemáticas tiene deficiencia en el desarrollo de su trabajo; mi niño M.L.C (08 años) no sabe ni el abecedario, por lo cual estoy preocupada ya que no veo mejora en el aprendizaje de mis hijos. **Y de las fechas es cierto no ha cumplido la docente del 02 al 18 de junio.**

La Sra. Roció Vásquez Sánchez, refiere; que tiene a su hijo J.D.P.V (08 años) matriculado en este colegio cursando el 2° de primaria, en el tema educativo mi hijo sabe leer por cuanto le apoyo en las clases virtuales y más el apoyo de la docente; **el inconveniente es que la docente ha dejado de dar clases las fechas 02/06/2021 al 18/06/2021 y también como ha indicado las fechas la Presidente de APAFA.**

La Sra. Lorena Vásquez Pérez, refiere; que tiene una hija M.S.T.V (11 años) del 5° de primaria, a mi punto de vista no rinde mi hija, ella más bien esta para 1° de primaria; **en el tema de las clases virtuales la docente Magalle ha dejado de enseñar en fecha 02/06/2021 al 18/06/2021**; asimismo lo que ha mencionado la Presidente de APAFA es cierto en las fechas que indica, el cual se aprecia el desinterés de la docente.

La Sra. Magdalena Neira Olortegui, refiere; que tiene 02 niños matriculados en la I.E A.I.F.N (08 años) en el tema de su desenvolvimiento y sus trabajos de clases virtuales si sabe mi niño; mi otro hijo B.J.F.N (11 años) del 5° de primaria su avance en sus estudios es regular; **lo que ha mencionado la Presidente de APAFA es cierto, se aprecia el desinterés de la docente Magalle.**

El Sr. Gaudencio Maya Hernández, es esposo de la Sra. Leocadia Ulloa Pinedo, ella es apoderada de mi menor hijo H.M.U (10 años) cursa el 5° de primaria, por lo que puede dar más información sobre el presente caso es mi señora.

Que, la CPPADD aprecia las imágenes del grupo de whatsapp de la I.E N°0010, brindadas por 04 madres de familia, donde figura fechas del presente año escolar desde el 15 de marzo de 2021 se crea dicho grupo con la finalidad de que la docente realice y asegure el desarrollo del servicio educativo en beneficio de sus alumnos, frente al brote del COVID-19. Asimismo, las madres de familia han quedado en un acuerdo de que la docente cuestionada realice las clases presenciales para mejor aprendizaje de sus alumnos tal y como refieren en el acta de fecha 09 julio de 2021.

Que, de las imágenes de la conversación de whatsapp las fechas 02 de junio al 18 de junio de 2021, la docente no ha realizado su trabajo remoto por tanto la docente cuestionada está demostrando irresponsabilidad en su trabajo pedagógico con sus estudiantes, causando la angustia de sus padres de



familia. Es cierto que también de acuerdo a la fecha 14 de junio de 2021 se advierte en la conversación "para los niños y niñas del grupo que pasa con las tareas" y la fecha 15 de junio 2021 se advierte en la conversación "a los alumnos del grupo mañana voy a ir a la escuela para revisar sus evidencias y llevar su cuaderno de trabajo de matemáticas y comunicación a las 9:30am".

Que, de las imágenes proporcionadas efectivamente las fechas 02 de junio al 18 de junio de 2021 la Prof. Ore Torres Magalle Rosa, Director de la I.E. N°010-El Naranjal; no ha realizado su trabajo remoto por tanto la docente cuestionada está demostrando irresponsabilidad en su trabajo pedagógico con sus estudiantes. Se indica también que en fecha 14 y 15 de junio de 2021 en la conversación de whatsapp la docente cuestionada indica "que 'pasa con las tareas y que se apersonara a la escuela para revisar sus evidencias de matemática y comunicación"; como es de verse de los medios probatorios de la conversación del grupo de whatsapp de fecha 02 al 18 de junio de 2021 se presume la falta de la docente, por cuanto no existe evidencia alguna de haber interactuado, brindado retroalimentación a sus alumnos en las fechas 02 al 18 de junio.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones".

De acuerdo a la **RVM N°155-2021-MINEDU**, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente (...)

5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- a) Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- b) **Interactuar con el estudiante y sus familiares.**
- c) Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- d) **Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.**
- e) **Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.**
- f) Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- g) Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- h) Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- a) **Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo.**
- b) **Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.**
- c) Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual.
- d) Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE.
- e) Participar del espacio de formación virtual <http://www.perueduca.pe/campus-virtual> con los cursos disponibles en PerúEduca.
- f) Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

001449

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que la **Prof. Ore Torres Magalle Rosa**, Director de la I.E. N°010-El Naranjal; ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944**, art.- 40 literal **a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional.** **q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia.** En concordancia con la **RVM N°155-2021-MINEDU** artículos 5.4 Actividades de los Profesores, literal **b) Interactuar con el estudiante y sus familiares,** **d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional,** **e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.** 5.11 **Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo,** **b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.** Presunta sanción disciplinaria tipificada en la **Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo** "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave."

Que, la CPPADD de cuerdo a los documentos de autos se evidencia que la **Prof. Ore Torres Magalle Rosa**, Director de la I.E. N°010-El Naranjal, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la I.E N°0010-El Naranjal, del 1° al 6° de primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada; lo que este hecho hace que aun más se evidencie su irresponsabilidad. La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales:

a) Circunstancias en que se cometen.	La docente en PAD incumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 1° al 6° de nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21.
b) Forma en que se cometen.	La docente en PAD no desarrolla acciones pedagógicas estratégicas en coordinación con el personal directivo de la IE y los estudiantes en el cumplimiento de trabajo remoto en la prestación de la educación a distancia.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 5° de nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada; lo que este hecho hace que aun más se evidencie su irresponsabilidad
i) Situación jerárquica del autor o autores	No aplica
a) Circunstancias en que se cometen.	La docente en PAD incumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 1° al 6° de nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21.

b) Forma en que se cometen.	La docente en PAD no desarrolla acciones pedagógicas estratégicas en coordinación con el personal directivo de la IE y los estudiantes en el cumplimiento de trabajo remoto en la prestación de la educación a distancia.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 5° de nivel primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada; lo que este hecho hace que aun más se evidencie su irresponsabilidad
i) Situación jerárquica del autor o autores	No aplica



Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario al **Prof. Ore Torres Magalle Rosa**, Director de la I.E. N°010-El Naranjal; porque ha transgredido por acción y omisión su **Deber** (NO HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la I.E N°0010-El Naranjal, del 1° al 6° de primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos **art.40** literal, **a), q)**, concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, artículos **5.4** actividad de los profesores literal **b), d) y e); 5.11** deberes literal **a) y b);** y art.- **48 primer párrafo**, del mismo cuerpo normativo.



Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al Prof. Magalle Rosa **ORE TORRES** (DNI N°10039501), Director en la I.E. N°010-El Naranjal; distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión su **Deber** (NO HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la I.E N°0010-El Naranjal, del 1° al 6° de primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo

001449

evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.



ARTICULO 2.- REMITIR en copias a la Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes, el acto resolutivo, para que en el término improrrogable de 45 días hábiles; previos los estudios e investigaciones, eleve el informe técnico final recomendando la sanción u absolución a que hubiere lugar.

ARTICULO 3°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 4°.- EL DOCENTE en proceso queda prohibido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayor a cinco días o presentar renuncia, bajo responsabilidades de los funcionarios que lo autoricen.



ARTICULO 5°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar el acto resolutivo, al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, a la oficina de Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.



MVCB/DUGEL
LRJBE/ST



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

PLIEGO DE CARGO N°002-2021 GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD

PLIEGO DE CARGO QUE DEBE ABSOLVER LA SRA. ORE TORRES MAGALLE ROSA, DIRECTOR DE LA I.E. N°010-EL NARANJAL, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE Y REGIÓN SAN MARTÍN.

El presente pliego de cargo forma parte integrante del acto motivado que da inicio al proceso administrativo disciplinario.

Los presuntos cargos que se le imputan a la docente en proceso, es en mérito al Memorial fecha 21/06/2021, al acta de fecha 09 de julio de 2021 y al Informe N°004-2021-GRSM-DRE/UGEL-T/AGP/HEVG fecha 12/07/2021; que son elementos de convicción que demuestran la presunta imputación del docente en proceso disciplinario y a fin de que en el plazo prudencial como señala en la parte resolutive de la resolución de instauración su persona presente su descargo correspondiente.

Cargos:

1.- Prof. Ore Torres Magalle Rosa, para que diga ¿Qué, mediante Memorial fecha 21/06/2021, remitido por los padres de familia de la I.E N°010-El Naranjal, siendo Rosa Vásquez Adrianzen Presidente de APAFA, Roció Vásquez Sánchez, Lorena Vásquez Pérez, Magdalena Neira Olortegui, Rosa Campos Sánchez, Janeth Ramos Cruz y refrendado por las autoridades como el Agente Municipal y el Teniente Gobernador, manifiestan lo siguiente: (...) informar sobre irregularidades e inasistencia de la Prof. Magalle Rosa Ore Torres la cual mencionamos algunas irregularidades: La profesora también no está realizando las clases virtuales desde el **02.06.21 al 18.06.21**, durante este tiempo no tenemos información; (...)? **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

2.- Prof. Ore Torres Magalle Rosa, para que diga ¿Qué, de acuerdo al acta de fecha 09 de julio de 2021, las madres de familia mediante su versión refieren que efectivamente la Directora Ore Torres Magalle Rosa, **HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la I.E N°0010-El Naranjal, del 1° al 6° de primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada, más bien posterior a nuestra denuncia al día siguiente comenzó a enviarnos tareas al grupo de whatsapp?** **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

3.- Prof. Ore Torres Magalle Rosa, para que diga ¿Qué, su persona tiene conocimiento de la **RVM N°155-2021-MINEDU** "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19"? **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

4.- Prof. Ore Torres Magalle Rosa, de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la **Ley N°29944, art.- 40 literal a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional.** **q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores, literal b) Interactuar con el estudiante y sus familiares, d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora. 5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.**

Presunta sanción disciplinaria tipificada en la **Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo** "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, **deberes**, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave". ; porque ha transgredido por acción y omisión su **Deber (NO HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la I.E N°0010-El Naranjal, del 1° al 6° de primaria, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas 02/06/21 al 18/06/21, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.** **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**

5.- Prof. Ore Torres Magalle Rosa, a través de su confesión sincera, su persona reconoce esta imputación en su contra, o en parte ya que existen documentos o medios probatorios, que han sido valorados donde se aprecia la presunta falta en su contra, o tiene algo más que agregar, para mayor esclarecimiento del presente caso. **¿Qué tiene que manifestar con respecto a este punto?**



Abog. Luis Raúl J. Bordaen Eusebio
SECRETARIO TÉCNICO - 1.º.º.º
UGEL - TOCACHE

NOTIFICACION N°074-2021

ANTECEDENTE : INFORME TECNICO PRELIMINAR N°002-2021-GRSM/DRE-UGELT/CPPADD
ENTIDAD : UGEL -TOCACHE
FECHA DE EMISION : 10-08-2021

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.-RESOLUCION DIRECTORAL N°01449- 2021.
 INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Prof. MAGALLE ROSA ORE TORRES-010 NARANJA
DOMICILIO :
DNI N° : JR. PEDRO GOMEZ 9/20
CORREO ELECTRONICO: magalle.ore@gmail
FECHA NOTIFICACION : 20 10B RI **HORA:** 9.40am.


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

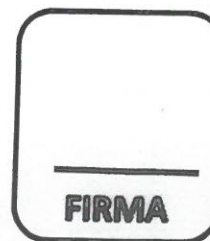
Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

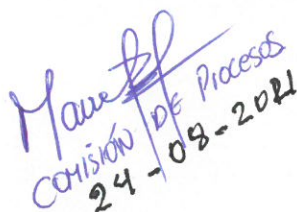
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRMA


HUELLA DIGITAL




 Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez García
 Director del Sistema Administrativo II
 Secretaria General


 COMISION DE PROCCESOS
 24-08-2021

NOTIFICACIÓN

